PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT · HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

Bạo lực học đường: bao nhiêu tuổi chịu trách nhiệm gì?

Dân sự và hình sự dùng **hai bộ mốc tuổi khác nhau** — nhầm mốc là hiểu sai trách nhiệm.

1 Thế nào là bạo lực học đường?

"...hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập."

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP (trích nguyên văn)

2 Thước tuổi trách nhiệm

	dưới 14	từ đủ 14	từ đủ 15	từ đủ 16	từ đủ 18
Hình sự Điều 12 BLHS	**Không** chịu TNHS	**Chỉ tội rất nghiêm trọng trở lên** thuộc 28 điều liệt kê, vd. gây thương tích khoản 3–5 Điều 134		**Mọi tội phạm** trừ tội mà BLHS có quy định khác	
Dân sự Điều 586 BLDS	**Cha mẹ bồi thường toàn bộ** thiếu thì lấy tài sản riêng của con bù		**Tự bồi thường** bằng tài sản của mình; thiếu thì cha mẹ bù phần còn thiếu		**Tự bồi thường**

Dễ nhầm: 15 tuổi đã tự bồi thường về dân sự, nhưng về hình sự vẫn chỉ bị truy cứu với tội rất nghiêm trọng trở lên. Chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại khi trường đang trực tiếp quản lý → **trường bồi thường**, trừ khi chứng minh không có lỗi (k1, k3 Điều 599 BLDS).

3 Áp vào tình huống

Tình huống	Truy cứu hình sự?	Bồi thường dân sự
A, 15 tuổi đánh bạn, tổn thương cơ thể 12% — khoản 1 Điều 134	Không — ít nghiêm trọng	A tự bồi thường; thiếu thì cha mẹ bù
B, 15 tuổi đánh bạn, tổn thương 61% trở lên — khoản 3 Điều 134	**Có thể — rất nghiêm trọng**	Như A
C, 16 tuổi quay clip lăng mạ bạn, đăng lên mạng — Điều 155, Tội làm nhục người khác	**Có thể — đã đủ 16 tuổi**	Như A, kể cả tổn thất tinh thần

4 Gặp hoặc chứng kiến bạo lực: làm ngay

Báo ngay
giáo viên hoặc phụ huynh. Trường phải công khai kênh tiếp nhận tố giác.

Giữ bằng chứng
Chụp vết thương, lưu tin nhắn, clip. Không đăng lại lên mạng.

Gọi 111
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em — miễn phí, 24/7. Khẩn cấp: 113.

Căn cứ: Nghị định 80/2017/NĐ-CP (k5 Đ2; điểm c k1 Đ6) · Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, hợp nhất 135/VBHN-VPQH năm 2025 (Đ12, Đ134, Đ155) · Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 (Đ586, Đ599). Người dưới 18 tuổi phạm tội còn áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên 59/2024/QH15 (hiệu lực 01/01/2026). Đối chiếu 06/11/2026 trên vbpl.vn.
Chỉ nói về trách nhiệm dân sự, hình sự; không gồm kỷ luật trong trường và xử phạt hành chính. Thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý. · **Luyện Luật** — Trần Quang Hào